



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1173 DEL 22/12/2025

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA CASE FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA'
INTEGRAZIONE DICEMBRE 2025.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CASE FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' INTEGRAZIONE DICEMBRE 2025.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco prot.n.55 del 30/06/2025 di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. n.267/2000 di dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla Dott.ssa Manuela Colacchi a far data dal 01.07.2025;

Visto il provvedimento prot. 55521 del 01/10/2025 a firma della Dott.ssa Manuela Colacchi, in qualità Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, con il quale:

- Viene prorogato l'incarico di elevata qualificazione (EQ) di Responsabile del Servizio Politiche Sociali al funzionario Marco Montanari fino al 31/12/2025;
- Viene delegato l'EQ Marco Montanari all'adozione e sottoscrizione degli atti di liquidazione di competenza del Servizio Politiche Sociali fino al 31/12/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 13.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'erogazione di Interventi Assistenziali a favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione;

PREMESSO CHE:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza pubblica;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato, nella materia dei "servizi sociali", alle regioni ed agli enti locali;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha sancito, all'art. 6, i compiti dei Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e l'esercizio delle attività relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;
- la Regione Lazio, con Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 41, recante "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizio socio-assistenziali", e con il successivo provvedimento attuativo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 23 dicembre 2000 ha definito i requisiti per la predetta autorizzazione, in seguito parzialmente modificati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 e 126 del 24 marzo 2015;

Atteso che:

- ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328, l'inserimento presso strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare per minori e cittadini disabili rientra tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali (LIVEAS);
- trattasi di servizio indispensabile, la cui interruzione causerebbe gravi danni ad una categoria di utenza particolarmente fragile e bisognosa d'assistenza;
- le strutture di accoglienza vengono individuate sulla base della valutazione tecnica di assistenti sociali e psicologi del Tribunale coinvolti nell'iter decisionale e possono essere distribuite su tutto il territorio nazionale;
- la scelta della struttura è determinata quindi dalla valutazione degli organi preposti, condizionata da cause contingenti, e pertanto tale scelta non può rispondere alle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016, ma è ispirata spesso da criteri di emergenza e immediatezza dell'intervento a tutela della condizione del minore e/o del cittadino disabile;
- una volta collocati in Casa-famiglia Disabili, individuata sulla scorta delle circostanze descritte in precedenza, il servizio deve conseguentemente essere garantito senza soluzione di continuità, posto che si tratta di assicurare condizioni di vita idonee a categorie di utenti particolarmente fragili e tutelati dalla legge;

Preso atto che risultano inseriti dal Servizio sociale professionale dell'Ente n 2 soggetti disabili meglio indicati nell'allegato, di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy, in Case-famiglia per persone con disabilità, regolarmente autorizzate al funzionamento e che occorre garantire la continuità del servizio di accoglienza ed ospitalità dei medesimi, in quanto intervento classificato dal nomenclatore della Regione Lazio quale LEPS e alla necessaria copertura finanziaria delle relative spese di compartecipazione alla retta.

Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di € **1.535,00 Iva compresa** per il pagamento delle rette di ospitalità di soggetti con disabilità inseriti in Casa-famiglia disabili relativo al periodo dicembre del corrente anno, in favore dei soggetti gestori delle medesime strutture sul capitolo del bilancio esercizio finanziario 2025 di seguito specificato sufficientemente capienti:

- cap. **5552.01/2025** – codice Siope **1.03.02.99.999**;

Visto:

- il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6bis nella legge 7 agosto 1990, n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale.

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000,

Visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. **di dare atto** che il costo complessivo per il pagamento delle rette di accoglienza ed ospitalità di soggetti con disabilità inseriti in casa-famiglia disabili dal Servizio Sociale professionale dell'Ente, meglio identificati nell'allegato A di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy, relativo al mese di dicembre 2025 è pari ad **€ 1.535,00**;
2. **di impegnare l'importo di € 1.535,00 per** il servizio di accoglienza ed ospitalità di n. 2 soggetti con disabilità inseriti in Casa-famiglia disabili relativo al mese di dicembre 2025 in favore del soggetto gestore della struttura ospitante nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, con imputazione della relativa spesa di seguito indicata:

Capitolo/ articolo	Missione / Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	DI
	D. lgs. 118/2011		2025	Fornitore
5552.01 SIOPE 1.03.02.99.999	12.02.1.0103	CP	€ 1.535,00	Coop. Il Tamburo Via Tanaro 26- Monterotondo C.F. 12149991007 CIG: B8BDA653BA

3. **di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

4. **di dare atto** che ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990 e s.m.i, e dell'art 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Monterotondo, Marco Montanari;
5. **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 c. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.
6. **di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 c.9 lett.e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Dott.ssa Manuela Colacchi, firmataria del presente atto;
7. **di attestare**, ex art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, ancorché non materialmente apposto e dalla Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.104/2010 e dell'art.204 del D.Lgs.56/2017, contro la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR nel termine perentorio di 60 giorni con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante;
10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Sezione "Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente > Provvedimenti- >Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013

Il Responsabile P.O.
SERVIZI SOCIALI
Marco Montanari

La Dirigente
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Manuela Colacchi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1455 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 18/12/2025
IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1455**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Servizi sociali**

Oggetto: **IMPEGNO SPESA CASE FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' INTEGRAZIONE DICEMBRE 2025.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 22/12/2025